

1501592-36.2019.8.26.0229

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... do regime inicial fechado para condenados por tráfico. Em vista, ainda, a decisão do C.STJ, no Habeas Corpus 118533, na qual se entendeu que o chamado tráfico privilegiado, no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006, não deve ser considerado crime de natureza hedionda. Diante disso, e considerando a pena aplicada e por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Imola, 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das Horário de Atendimento ao Público <<

Informação indisponível >>

1501592-36.2019.8.26.0229 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501592-36.2019.8.26.0229

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2214695/2019 - DEL.POL.HORTOLÂNDIA, 1602/2018 - DEL.POL.HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Matheus Henrique Iuri Siqueira Souza e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra MARCOS EMANUEL FERREIRA DE LUCENA e MATHEUS HENRIQUE IURI SIQUEIRA SOUZA pela conduta prevista no artigo 33, caput, da Lei 11343/06 c/c o artigo 29, do CP, segundo circunstâncias delineadas na denúncia, ocorridas no dia 26 de junho de 2018, às 17h00, na Rua Dalias, n.º 53, Parque do Horto, nesta cidade de Hortolândia, bem como na Rua Eurípedes Viana Andrade, n.º 174, Jardim Calegari, na cidade de Sumaré. Alega a acusação que os réus em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, guardavam e tinham em depósito, em suas residências, 04 galões com capacidade de 20 litros cada, contendo, ao total, 70 litros da droga Cloreto de Metileno/Diclorometano, vulgarmente conhecido como lança-perfume (fls. 141/144).

F.A. às fls. 150/152 e 155/156 e Certidão de Distribuições Criminais às fls. 153/154 e 157/158.

Notificados apresentaram defesa prévia (fls. 186/188).

Não sendo hipótese de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 24 de janeiro de 2022 (fls. 190/192).

Citados, procedeu-se à audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas arroladas e o interrogatório dos réus.

Manifestaram-se as partes em alegações finais.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem preliminares alegadas.

Aprecio o mérito.

Ao término da instrução criminal e após detido exame do conjunto probatório, há provas suficientes da prática do crime imputado.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 07), pelo laudo pericial (fls. 16/24) e pelos depoimentos, corroborados pelas oitivas colhidas em juízo.

A autoria também é certa.

Os policiais civis Renato Carvalho de Araujo e Renato Stefano da Silva afirmaram que receberam denúncia anônima informando que no endereço dos fatos havia grande quantidade de lança perfume estocada. Então, diligenciaram até o local, sendo que em frente a uma barbearia, abordaram o acusado Matheus. Diligenciaram até residência dele, com seu consentimento, eis que a princípio negou possuir qualquer objeto ou substância ilícita, foi encontrado em seu quintal um galão de cor azul contendo cerca de 10 litros de "lança perfume". Indagado, o réu Matheus alegou que apenas guardava o galão e desconhecia qualquer ilicitude, bem como negou ter envolvimento com tráfico de drogas, informando sobre mais material guardado na casa de Marcos. Diligenciaram até a residência de Marcos, sendo autorizada a entrada no local pelo pai dele, e no terreno no fundo da casa foram localizados 3 galões contendo 20 litros de lança perfume cada, os quais eram semelhantes aqueles encontrados na residência de Matheus. Os galões estavam enterrados. O cheiro era bastante característico.

Em sede de interrogatório, o réu Matheus negou ter envolvimento com o tráfico de drogas, inicialmente, porém, confirmou que mantinha o galão apreendido em sua residência, negando ter conhecimento sobre a ilicitude da substância. Estava com o galão no mesmo dia. Foi um rapaz que não conhecia e lhe ofereceu R\$ 100,00, aceitando por necessidade financeira. Não conhece Marcos, já tendo cortado cabelo no salão de Matheus. Nega que apontou Matheus. O galão estava visível na sua casa. Está preso preventivamente pelo delito de roubo, ocorrido em 2018.

Em interrogatório, Marcos também afirmou que mantinha os galões apreendidos em sua casa e negou ter conhecimento acerca da ilicitude do líquido. Por fim, negou ter qualquer envolvimento com tráfico de drogas. Trabalha com salão de cabeleireiro e estava fraco tendo recebido a proposta. Guardava há 5 dias, recebendo R\$ 300,00/R\$ 400,00. Estava no fundo da casa no terreno, enterrado. Conhece Matheus de vista e não sabe porque foi apontado por ele. Foi um cliente que cortava o cabelo na sua barbearia, mas ele sumiu após a ação policial. Conhecia apenas como "neguinho". Já tinha ouvido falar de lança-perfume, mas não sabia o que era. Esclareceu que foi neguinho quem enterrou os galões

A partir dos depoimentos colhidos, inclusive pela própria narrativa dos réus, é certo que os estavam na posse dos entorpecentes apreendidos. Os acusados confirmam que mantinham os galões encontrados em suas casas, nos quais continham o entorpecente "lança perfume", porém, negam que tinham conhecimento acerca da ilicitude da substância.

A alegação desconhecimento da ilicitude não os socorre, tendo em vista que a quantidade era relevante e as condições em que receberam, isto é, de pessoa que não conheciam, recebendo pagamento pela guarda, inclusive pelo cheiro que exalava, como relataram os policiais, revelam ciência que se tratava de lança-perfume.

Note-se que foi Matheus quem indicou Marcos, desconhecendo os policiais qualquer informação em relação ao último, a indicar que agiam em concurso ou ajustados com o mesmo fornecedor.

O erro de tipo, para ser acolhido, exige a demonstração objetiva e subjetiva de

erro escusável, o que não se dá no caso, em razão dos fundamentos acima apresentados que revelam que poderia ser evitado se empregada a diligência que normalmente se exige.

Não é possível, portanto, vislumbrar qualquer hipótese de exclusão da culpabilidade, pois além de restar isolada a versão alegada pelos acusados, esta não é suficiente para afastar a conduta criminosa, prevista no art. 33 da Lei de Drogas.

Portanto, diante das provas colhidas em juízo, sendo a quantidade das drogas compatível com a imputação de tráfico de drogas, a condenação dos réus nos termos do artigo 33, caput, é medida que se impõe, sem circunstância de atipicidade, excludente de ilicitude e de culpabilidade presentes, tendo o crime se consumado. Deve-se, reconhecer, contudo, a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11343/06, não havendo prova nos autos que os réus pertençam a alguma associação criminosa ou que se dediquem às atividades criminosas. Nos termos da jurisprudência:

Apelação. Tráfico de drogas. 1. Aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, par.4º, da Lei nº 11.343/06. Incumbe ao Ministério Público o ônus da prova da existência de uma das situações que obstem a incidência do redutor. 2. A quantidade e a natureza das drogas constituem circunstâncias a serem consideradas na definição do "quantum" de diminuição da pena. Apelo do Ministério Público a que se dá parcial provimento. (TJ-SP - APL: 00096955320128260132 SP 0009695-53.2012.8.26.0132, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 09/10/2014, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/10/2014,).

A quantidade em poder, entretanto, era significativa, especialmente considerando a realidade local, sendo capaz de atingir grande número de usuários, havendo menor poder nocivo, pelo que a redução deve ser à metade. E sendo considerada para fixação do redutor, não pode ser levada em consideração na pena base.

É o caso de se acolher a atenuante da menoridade, nos termos do art. 65, inciso I, do Código Penal, já que, ao tempo do crime, ambos os réus eram menores de 21 anos de idade. Ao alegarem erro de tipo, justificando a conduta, não se pode reconhecer a confissão.

Nessas condições passo à dosimetria da pena, (CP, art. 68).

Atendendo às diretrizes do artigo 59, do Código Penal, diante da inexistência de elementos negativos a serem valorados nesta fase, sendo todos próprios do crime, fixo a pena base no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da pena, reconheço a atenuante da menoridade relativa, não sendo possível, contudo, a redução aquém do piso, na forma da Súmula nº 231 do E. Superior Tribunal de Justiça. Não há agravantes.

Na terceira fase, incide apenas a causa de diminuição de pena do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, diminuo a pena em 1/2, fixando-a em 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias multa, que torno definitiva.

Fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60).

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, deve-se atentar para a decisão do C. STF no Habeas Corpus 111.840/ES, em que o Plenário declarou a inconstitucionalidade da regra que obriga a fixação do regime inicial fechado para condenados por tráfico. Em vista, ainda, a decisão do C.STJ, no Habeas Corpus 118533, na qual se entendeu que o chamado tráfico privilegiado, no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006, não deve ser considerado crime de natureza hedionda. Diante disso, e considerando a pena aplicada e por tratar-se de tráfico privilegiado, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, c, do CP.

Nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, observo que responderam em liberdade, não interferindo na fixação do regime inicial uma vez não completada a fração, sendo que eventuais benefícios legais deverão ser objeto de análise do juízo das execuções.

Observando o atual entendimento do E. Supremo Tribunal de Federal, no Habeas Corpus nº 97.256/RS, estando preenchidos os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistente em prestação de

serviços à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária de 5 (cinco) salários mínimos à entidade pública ou privada com destinação social, tudo de forma e molde a ser deliberado em sede de execução.

Por esses fundamentos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu MARCOS EMANUEL FERREIRA DE LUCENA, RG: 43346603, CPF: 424.911.648-41, nascido em 15/05/1997, filho de Marcos Evangelista de Lucena e Marli Monteiro Ferreira, e o réu MATHEUS HENRIQUE IURI SIQUEIRA SOUZA, RG: 52089848, CPF: 399.175.268-97, nascido em 27/12/1999, filho de Edivaldo Robison de Souza e Silvia Leticia Barbosa de Moraes Siqueira, como incursos nas sanções do artigo 33, §4o, da Lei Federal nº 11.343/06 submetendo-os à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 dias multa, no piso legal, SUBSTITUÍDA a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo prazo da privativa de liberdade e prestação pecuniária de 5 (cinco) salários mínimos à entidade pública ou privada com destinação social, tudo de forma e molde a ser deliberado em sede de execução.

Poderão recorrer em liberdade.

Conforme arts. 243, parágrafo único, da Constituição Federal c.c artigos 63 e 91, ambos da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União de tudo quanto apreendido neste processo. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Não tendo havido controvérsia no curso do processo sobre a natureza e a quantidade da substância entorpecente ou sobre a regularidade do laudo respectivo, fica determinado, desde já, sua destruição por incineração, na forma da legislação vigente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Comunique-se à autoridade de polícia judiciária competente.

Nos termos do art. 804 do CPP, condeno os acusados ao pagamento das custas processuais, calculadas ex lege.

Sem fixação de valor mínimo para reparação dos danos ante a natureza da infração (CPP, art. 387, inciso IV).

Incide no caso apenas o efeito genérico da condenação contido no inciso I do art. 91 do CP, não incidindo quaisquer dos específicos (CP, art. 92).

Em atenção ao art. 15, inciso III, da Constituição da República, declaro a suspensão dos direitos políticos dos sentenciados.

Com a qualificação completa dos sentenciados, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao Instituto de Identificação.

Expeça-se certidão de honorários, caso se trate de advogado nomeado pelo Convênio OAB/Defensoria Pública.

Intimados em audiência. Publique-se. Cumpram-se.

Hortolândia, datado e assinado digitalmente.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA